МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2022.05.24 № 02/525
танай 2022.05.13-ны № 01/1331 -т

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД
А.АРИУНЗАЯА ТАНАА

Санал өгөх тухай

"Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт", "13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэлийн нөхцөл" -ийг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалын төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Албадан хөдөлмөрийг таних, илрүүлэх шинж тэмдэг, шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг нь өрийн барьцаа, төлөөс юм. Иймд "хүүхдийн хөдөлмөрт албадлага, хүч хэрэглэсэнд тооцох нөхцөл" гэсэн хэсгийн "Эцэг, эх, харгалзан дэмжигч болон бусад хүмүүсийн өрийн барьцаанд ажил олгогчдод ажиллах" гэсэнд "...өрийн барьцаа, төлөөсөнд..." гэж өөрчлөх;
2. "Хүүхдэд физик аюул учруулах ажил" гэсэн хэсэгт "хэт чийгтэй, тоосжилттой нөхцөлд ажиллах" гэж нэмж тусган, мөн энэ хэсэгт "хэт халуун, хүйтэн цаг агаарын нөхцөлд олон цагаар ажиллах" гэж тодорхойлсоноос "олон цагаар" гэснийг тодорхой заах;
3. "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Өргөх зөөх ачааны массын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 4970:2000"-д зааснаар эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийн гараар болон тэргэнцэрээр зөөх хэмжээ ялгаатай байдаг. "Хүүхдэд эргономик аюул үүсгэх ажил" гэсэн хэсэгт "өргөж зөөх ачааны дээд хэмжээ эрэгтэй 16 кг, эмэгтэй 10 кг" гэсэн нь гараар зөөх хэмжээгээр тодорхойлжээ. Энэ хэсэгт тэргэнцэрээр өргөж зөөх ачааны хэмжээг нэмж тусгах;
4. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай ОУХБ-ын 182 дугаар конвенцын 3 дугаар зүйлийн (d) хэсэгт заасан "ажлын шинж чанар, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ёс суртахуунд хор нөлөө үзүүлэх ажил" нь хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрт хамаардаг. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг хориглох болон нэн даруй устгах тухай ОУХБ-ын 190 дүгээр Зөвлөмжид зааснаар ажлын төрлүүдийг тодорхойлох, тэдгээрийн оршин байгаа газруудыг тогтоохын тулд анхаарах асуудалд аюултай машин механизм, тоног төхөөрөмж, багаж зэвсэгтэй харьцаж буй ажил, түүнчлэн хүнд ачааг гараараа өргөж зөөх болон тээвэрлэх зэрэг биеийн хүчний ажил хамаардаг. "Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажил мэргэжил"-д заасан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, ан агнуур болон ойн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбаруудад өвс хадахад ашиглах хадуур, тармуур, сэрээ, ан агнуурт ашиглах хутга заазуур, ойд мод бэлтгэхэд ашиглах сүх зэрэг нь аюултай

150020933

багаж зэвсэгтэй харьцаж буй ажил хамаарахаар байна. Иймд эдгээр багаж зэвсэгтэй харьцах ажил, мэргэжлийг тодорхойлж, түүний аюулын шинжийг нэмж тусгах;

5. Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.7 дахь хэсэгт зааснаар "цацрагтай холбогдсон ажилд 18 насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон" тул үүнийг хориглосон жагсаалтад нэмж тусгах;
6. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасан жагсаалтад буюу газрын доор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтад хамаарах ажилд мөн насанд хүрээгүй хүүхдийг ажиллуулахыг хориглох зохицуулалтыг тусгах;
7. Журамлаж буй зохицуулалтыг дугаарлаж, эрх зүйн актын хэлбэрт оруулах, мөн хүснэгтийн дэд гарчигт “Хөдөлмөр эрхлэх доод насанд хүрсэн хүүхдийн эрхэлж болох ажил мэргэжил” гэснийг “насанд хүрээгүй хүний ажиллуулахыг хориглосон ажил мэргэжил” гэж өөрчлөх.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛӨН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН